

8.3 保密义务在本协议终止后继续有效 **3** 年。

第九条 合规与行为规范

9.1 乙方不得：

- (a) 对 StarClaw 平台的功能、收益等作出虚假或夸大宣传；
- (b) 承诺或暗示固定收益、保本保息；
- (c) 以任何方式公开募集星钻投资（限定向推介）；
- (d) 损害 StarClaw 平台的品牌形象和商业声誉；
- (e) 利用团队合伙人身份从事违法违规活动。

9.2 乙方应确保其活动均符合中华人民共和国法律法规的要求。

第十条 竞业限制

10.1 在本协议有效期内及协议终止后 **1 年** 内，乙方不得直接或间接从事与 StarClaw 平台存在直接竞争关系的业务，包括但不限于为其他 AI 智能体平台担任合伙人、代理人或核心管理角色。

10.2 前款所称"直接竞争关系"指提供类似的企业级 AI 智能体管理平台服务。使用通用 AI 工具（如 ChatGPT、通义千问等）不受此限制。

10.3 协议终止后的竞业限制期间，甲方应按月向乙方支付竞业限制补偿金，金额为乙方协议终止前 **12 个月** 平均月收入（团队共享利润）的 **30%**。甲方逾期 **3 个月** 未支付补偿金的，乙方有权不再履行竞业限制义务。

第十一条 违约责任

11.1 任何一方违反本协议约定，应向守约方赔偿因此造成的直接损失。

11.2 甲方未按约定时间结算分红的，乙方有权要求甲方支付逾期金额每日万分之五的违约金。

11.3 乙方违反第九条合规要求或第十条竞业限制的，甲方有权：

- (a) 书面警告并要求限期整改；
- (b) 情节严重的，暂停乙方分红发放；
- (c) 情节特别严重的，单方解除本协议。

11.4 乙方将星钻擅自转让给第三方的，甲方有权拒绝承认该转让。

第十二条 协议终止

12.1 本协议在下列情况下终止：

- (a) 协议期满且任何一方提出不再续期；
- (b) 双方协商一致解除；
- (c) 乙方 12 个月内未完成任何业绩里程碑，甲方有权单方解除；
- (d) 乙方严重违反本协议约定，甲方单方解除；
- (e) 甲方依法被注销、破产清算的，按清算时的实际资产状况处理。

12.2 协议终止后，第八条（保密条款）、第十条（竞业限制）、第十一条（违约责任）的相关义务继续有效。

第十三条 争议解决

13.1 本协议的签订、履行、变更、解除和终止引发的争议，双方应友好协商解决。

13.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

14.2 本协议的任何修改或补充，须经双方书面同意并签署补充协议。

14.3 本协议未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。本协议适用中华人民共和国法律。

14.4 依据《中华人民共和国电子签名法》，本协议的电子签署版本与纸质版本具有同等法律效力。乙方通过 StarClaw 平台系统在线签署本协议，视为乙方已阅读、理解并同意本协议全部条款。

14.5 **不可抗力：** 因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、法律法规变更、政府行为、网络攻击等）导致任一方无法履行本协议的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。

14.6 **税务：** 甲乙双方各自依法承担因本协议产生的税费义务。甲方有权按法律要求代扣代缴相关税费。

14.7 **知识产权：** 乙方因履行本协议而产生的与 StarClaw 平台相关的知识产权（包括但不限于软件代码、技术方案、设计文档等），其著作权、专利权等知识产权归甲方所有。

14.8 个人信息保护： 双方应依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的要求，对因履行本协议而获取的个人信息予以保护，不得超越协议目的使用或向无关第三方披露。

14.9 协议解释： 本协议条款存在不同理解时，双方应依据协议目的和诚实信用原则协商确定。协商不成的，依照第十三条争议解决条款处理。

附件一：团队合伙人风险确认书

本人（乙方）确认：

1. 本人具有完全民事行为能力，自愿签署本协议；
2. 本人已仔细阅读并充分理解本协议全部条款，特别是第七条"风险提示"；
3. 本人了解星钻不是股权、债券、基金份额或虚拟货币；
4. 本人了解星钻不产生月度分红，其价值取决于平台 NAV 变化，存在贬值风险；
5. 本人了解团队合伙人收入来自团队共享利润，不涉及单笔消费佣金，早期收入可能较低；
6. 如选择投资星钻，本人的投资资金来源合法，且为本人可承受损失的闲余资金；
7. 如选择投资星钻，本人符合以下条件之一：（a）个人金融资产不低于人民币 300 万元；（b）最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元；（c）个人净资产不低于人民币 1000 万元；（d）为依法设立的机构，净资产不低于人民币 1000 万元；
8. 本人不会将星钻或团队合伙人身份作为固定收益产品进行宣传或转售。

乙方签名/盖章：_____

日期：_____

附件二：团队合伙人权益明细

项目	内容
协议编号	SC-TP-_____ - _____
合伙人类型	团队合伙人
合伙人编号	第 _____ 席
角色标签	_____
协议期限	3 年
生效日期	_____
届满日期	_____
团队共享利润	月度，按贡献系数分配
星钻投资（可选）	
投资轮次	_____
星钻价格	¥ _____ /份
投资金额	人民币 _____ 元
获得星钻	_____ 份

附件三：业绩里程碑清单（按角色标签）

乙方应在 12 个月内至少完成 1 个里程碑，否则甲方有权单方解除协议。

战略型

里程碑	达成条件
第 1 个	引入 1 个战略合作伙伴（甲方认可）
第 2 个	促成 1 笔融资对接或重大合作落地
第 3 个	季度内平台因合伙人资源新增收入 $\geq$ ¥10 万
第 4 个	连续 2 个季度达成里程碑 3

市场型

里程碑	达成条件
第 1 个	签约 3 个直签企业客户
第 2 个	直签客户月消费 $\geq$ ¥5 万
第 3 个	季度贡献收入 $\geq$ ¥3 万
第 4 个	直签客户累计 $\geq$ 10 家

技术型

里程碑	达成条件
第 1 个	完成 3 个客户技术集成/方案交付
第 2 个	客户月活跃率 $\geq$ 80%
第 3 个	季度技术服务贡献 $\geq$ ¥3 万
第 4 个	集成客户累计 $\geq$ 10 家

运营型

里程碑	达成条件
-----	------

第 1 个	建立标准化运营流程（甲方验收通过）
第 2 个	客户满意度/NPS $\geq$ 目标值
第 3 个	季度运营效率提升可量化（成本降低/效率提高）
第 4 个	连续 2 个季度达成里程碑 3

渠道型

里程碑	达成条件
第 1 个	招募 3 名活跃城市合伙人（各有 ≥ 1 客户）
第 2 个	下辖城市合伙人月消费利润 $\geq$ ¥5 万
第 3 个	季度渠道贡献收入 $\geq$ ¥3 万
第 4 个	下辖月活客户 ≥ 100

最慢要求 12 个月内至少完成 1 个里程碑。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：_____

乙方（签字/盖章）：

签字：_____

日期：_____

本协议模板仅供参考，建议正式使用前经专业律师审核。

模板版本: v7.1 / 2026-04-01